Departamento
Nacional de Planeación

Bogotá D.C., viernes, 23 de octubre de 2026

Al responder cite este Nro.
20264233112411

SFFT

Señora
LAURA SARIF RIVERA SANABRIA
correo electrónico: ls.riveras1@uniandes.edu.co

Asunto: Respuesta a la petición radicada con el número DNP 20266002952872. Derecho de petición sobre acceso al crédito y endeudamiento territorial.

Respetada señora:

En atención al radicado del asunto, mediante el cual solicita información y documentos sobre el acceso de los municipios y departamentos al financiamiento mediante deuda, y en los términos del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011[1], sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015[2], la Subdirección de Fortalecimiento Fiscal Territorial – SFFT del DNP, en ejercicio de las funciones previstas en el artículo 46 del Decreto 1893 de 2021[3], se pronuncia en los siguientes términos:

> ***1. Capacitación y acompañamiento. ¿Qué capacitaciones, mesas de trabajo, guías o asistencias técnicas ha realizado el DNP para que las alcaldías y gobernaciones conozcan cómo contratar créditos o emitir bonos? Solicito los documentos disponibles y la identificación de las entidades atendidas.***

El Departamento Nacional de Planeación ejerce funciones de orientación, asistencia técnica y fortalecimiento institucional de las entidades territoriales en el marco de sus competencias legales. Sin perjuicio de ello, la autorización, regulación y seguimiento de las operaciones de crédito público corresponde principalmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las disposiciones que regulan el crédito público territorial.

[1] *"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"*.
[2] *"Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"*.
[3] *"Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación"*.

DNP
Firmado digitalmente

El DNP cuenta en su página web con un espacio para fortalecer la gestión de las entidades territoriales. Con esta herramienta interactiva de oferta y demanda de asistencia técnica territorial, se podrá identificar y acceder a la oferta de asistencia técnica territorial del Departamento Nacional de Planeación y otras entidades del Gobierno nacional, así como acceder a información de caracterización de las entidades territoriales y las regiones, como referente para la identificación de la demanda de asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades de gestión y planeación.

A continuación, el enlace:

> *https://portalterritorial.dnp.gov.co/Paginas/pt_OfertaAsistenciaTecnicaTerritorial.aspx*

De igual forma se cuenta con la Escuela Institucional de cursos virtuales.

> *https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/Paginas/Oferta-institucional-cursos-virtuales.aspx*

Finalmente, al revisar las bases de datos de asistencia técnica y acompañamiento institucional realizado por la Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal no se encontraron registros específicos sobre capacitación y acompañamiento técnico en materia de endeudamiento territorial.

> ***2. Barreras al endeudamiento. ¿Qué estudios ha realizado o contratado el DNP para explicar por qué algunas entidades territoriales no se endeudan, aunque cumplen los indicadores de la Ley 358 de 1997? Agradezco precisar si se han analizado restricciones de oferta de crédito, capacidad institucional, costos financieros y destinación específica de las transferencias.***

En la página web del DNP, en el aplicativo CIFFIT se encuentran los Informes de Monitoreo sobre la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones en la Participación de Propósito General y en las Asignaciones Especiales, y se encuentran indicadores sobre el uso de estos recursos. Además, le sugerimos consultar la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se encuentran informes anuales de viabilidad fiscal de departamentos y ciudades capitales, que incluye un capítulo específico sobre deuda pública de estas entidades, además del Informe sobre deuda Pública Territorial. En los siguientes enlaces se pueden descargar los informes correspondientes:

https://ciffit.dnp.gov.co/CIFFIT/MonitoreoSGP

DNP
Firmado digitalmente

https://www.minhacienda.gov.co/documents/20119/2072803/DEUDA+PUBLICA+2023+2.pdf/bc5037d1-02b1-c64b-b571-ba1d03e7a529?t=1734981974674

3. Procedimiento ante el DNP. ¿Cuál es el procedimiento para que una alcaldía o gobernación solicite acompañamiento del DNP para financiar proyectos mediante deuda? Indicar la dependencia responsable, los requisitos, las etapas y los conceptos que emite, distinguiendo entre contratación de préstamos y emisión de bonos.

El DNP cuenta con la Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal, la cual tiene la responsabilidad de proponer una visión desde el Gobierno Nacional para el desarrollo de la descentralización diferencial, mediante herramientas que permitan reconocer la heterogeneidad del país, así como las capacidades para la asunción de competencias territoriales. Además, fortalece la gestión pública fiscal y financiera territorial a través de la asistencia técnica, diseño e implementación de funcionalidades tecnológicas, actualización de metodologías y la medición de indicadores fiscales y financieros de las entidades territoriales.

A través de esta dependencia, y de la Subdirección de Fortalecimiento Fiscal Territorial (SFFT), se realiza la asistencia técnica requerida por los entes territoriales en materia fiscal. Algunas de estas asistencias son solicitadas directamente por las entidades, y otras son ofrecidas por la SFFT, en el marco de las actividades del plan de acción definido para la vigencia respectiva.

Con respecto a la financiación de proyectos de inversión mediante deuda, el Departamento Nacional de Planeación, a través de la Subdirección de Crédito y Cooperación Internacional (SCCI) y en coordinación con la Subdirección de Fortalecimiento Fiscal Territorial (SFFT) emite conceptos técnicos sobre operaciones de crédito externo que financian proyectos de inversión incluidos en los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Con respecto a las operaciones de crédito interno, es la propia entidad, conjuntamente con la entidad financiera, la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley 358 de 1997[4], modificada por la Ley 2155[5] de 2021, en el marco de su autonomía territorial. En el caso de la emisión de conceptos sobre operaciones de crédito externo se solicitan un conjunto de requisitos de información, los cuales se pueden consultar en el siguiente enlace:

[4] "*por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento*".
[5] "*Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones*"

https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-inversiones-seguimiento-evaluacion/direccion-programacion-inversiones-publicas/Paginas/conceptos-de-capacidad-de-endeudamiento.aspx

Por otro lado, en cuanto a los requisitos constitucionales y legales, se encuentra lo definido en el artículo 364 de nuestra Constitución Política para el caso del endeudamiento de la Nación y de las entidades territoriales, el cual ha sido reglamentado por las siguientes leyes:

Ley 358 de 1997

ARTÍCULO 1o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución Política, el endeudamiento de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. Para efectos de la presente Ley, se entiende por capacidad de pago el flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente para financiar inversiones.

ARTÍCULO 2o. Se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito no superan en el cuarenta por ciento (40%) del ahorro operacional.

La entidad territorial que registre niveles de endeudamiento inferiores o iguales al límite señalado, en este artículo, no requerirá autorizaciones de endeudamiento distintas a las dispuestas en las leyes vigentes.

ARTÍCULO 6o. modificado por el artículo 30 de la Ley 2155 de 2021. Salvo lo dispuesto en el presente artículo, ninguna entidad territorial podrá contratar nuevas operaciones de crédito público cuando su relación intereses/ahorro operacional supere el 60% o su relación saldo de la deuda/ingresos corrientes supere el 100%. Para estos efectos, las obligaciones contingentes provenientes de las operaciones de crédito público se computarán por un porcentaje de su valor, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y en los reglamentos vigentes.

PARÁGRAFO 1o. Contratación de operaciones de crédito público para departamentos de cualquier categoría, y distritos y municipios de categorías especial a segunda, que superen los indicadores. Los departamentos de cualquier categoría, y los distritos y municipios de categorías especial a segunda, que superen los indicadores de que trata el presente artículo, solo podrán contratar operaciones de crédito si se cumplen las siguientes condiciones:

Para la celebración de operaciones de crédito en moneda local: demostrar que tienen como mínimo, la segunda mejor calificación de riesgo para operaciones internas de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras, sin que se necesite la suscripción de un plan de desempeño.

DNP
Firmado digitalmente

Para la celebración de operaciones de crédito externo: que cuenten con autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y demostrar que tienen una calificación de riesgo igual a la de la Nación, sin que se necesite la suscripción de un plan de desempeño.

PARÁGRAFO 2o. Contratación de operaciones de crédito público para distritos y municipios de categoría tercera a sexta que superen los indicadores. Los distritos y municipios de categorías tercera a sexta, que superen los indicadores de que trata el presente artículo, solo podrán contratar operaciones de crédito, si se cuenta con autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y suscriben planes de desempeño con las correspondientes entidades financieras.

LEY 819 DE 2003[6] en el capítulo III, determina las normas sobre endeudamiento territorial, en sus artículos 14 al 21.

4. Resultados del CONPES 4099 de 2022. ¿Qué acciones ejecutó el DNP para promover el acceso al financiamiento territorial y qué resultados obtuvo? Solicito los informes de seguimiento, las entidades beneficiarias y los estudios que sustentaron el diagnóstico sobre la baja utilización del crédito.

Los informes de seguimiento de los Documentos CONPES son de libre acceso al público en la página web del Departamento Nacional de Planeación, y en el aplicativo web SISCONPES, en el cual se puede consultar todo lo relacionado con las acciones adelantadas por cada una de las entidades involucradas en los documentos CONPES respectivos.

El enlace web es el siguiente:

https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb//AccesoPublico/AvencesPorSector

5. Estudios y datos disponibles. Solicito copia o enlaces de estudios sobre deuda territorial, acceso al crédito y relación entre SGP y endeudamiento. Asimismo, agradecería acceso a las bases municipales y departamentales disponibles para 2000–2025, o los años existentes, con sus respectivas metodologías y diccionarios de variables.

[6] "*Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones*".

Las bases de datos disponibles sobre finanzas públicas territoriales se encuentran en el aplicativo CIFFIT (Consolidador de Información Fiscal y Financiera Territorial), desde el cual se puede descargar información histórica relacionada con las finanzas territoriales, entre las cuales se encuentran las operaciones efectivas de caja de departamentos y municipios, informes de monitoreo de la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones, y resultados del cumplimiento de límites de gasto de la Ley 617 de 2000[7], entre otros.

El enlace web es el siguiente:

https://ciffit.dnp.gov.co/CIFFIT/

Sin otro particular, esta Subdirección reitera su disposición para atender cualquier inquietud o sugerencia adicional.

Cordial saludo,

NELFREY TARACHE RODRÍGUEZ
Subdirector de Fortalecimiento Fiscal Territorial (E)

Preparó: Caril Rodríguez-contratista/SFFT.
Revisó: Wilfredo Padilla-contratista/SFFT.

Si quieres calificar nuestro servicio ingresa a
www.dnp.gov.co/califiquenos
Tu opinión es importante para el DNP

[7] "*Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional*".